

1527333-13.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... CRIMINAL. Furto duplamente qualificado majorado. Rompimento de obstáculo e escalada. Repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para a conduta para furto simples, ante a ausência de laudo pericial relativo ao arrombamento. Sem razão. Materialidade e autoria sobejamente demonstradas, sequer foram objeto de insurgência. Inviável o reconhecimento do furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527333-13.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527333-13.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305743/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 21301828 - 14º D.P. PINHEIROS, 6317/21/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2305743 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON PINHEIRO COSTA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JEFFERSON PINHEIRO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 13h00, na Rua Henrique Martins, 45, Moema, nesta capital, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) kit multimídia de veículo, avaliado em R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente à vítima V.P.R..
Consta da denúncia que, segundo apurado, o denunciado se dirigiu ao local e, após

quebrar o vidro dianteiro direito, subtraiu, com o auxílio de chaves de fenda, a central multimídia que estava no painel frontal do veículo.

É da inicial que nesse momento, policiais militares que se encontravam no patrulhamento pelas imediações avistaram o denunciado defronte ao veículo, que ao perceber a aproximação da viatura passou a demonstrar nervosismo. Diante da fundada suspeita, os policiais decidiram retornar para abordá-lo, momento em que o denunciado fez menção de se evadir e populares passaram a gritar 'pega ladrão'. Assim, JEFFERSON se rendeu e deitou-se na via pública com as mãos espalmadas. Narra a denúncia que na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No entanto, ao revistarem sua mochila térmica de entrega, os policiais localizaram, em seu interior, a central multimídia subtraída, bem como três chaves de fenda utilizadas na prática do delito. Em seguida os policiais verificaram que o veículo pertencente à vítima estava com o vidro dianteiro direito quebrado e o painel danificado.

Extraí-se da exordial que indagado, o denunciado confessou a prática delitiva, sob a alegação de que estava passando por dificuldades financeiras.

Consoante a inicial acusatória, ato contínuo a vítima, proprietária do veículo, se aproximou e reconheceu o kit multimídia que estava em posse do denunciado, como sendo de sua propriedade.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática delitiva (fl. 20).

Por decisão exarada aos 10 de novembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 58/59).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de novembro de 2021 (fls. 110/111).

Por decisão exarada aos 25 de novembro de 2021, foi concedida liberdade provisória ao denunciado subordinada, porém, à fiel observância de medidas cautelares (fls. 118/120).

O Alvará de Soltura Clausulado foi cumprido por não haver impedimento (fls. 132/134).

O réu foi citado (fl. 155).

A Defesa apresentou Resposta à Acusação (fl. 164).

O recebimento da denúncia foi mantido por decisão datada de 17 de janeiro de 2022 (fls. 165/166).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, uma testemunha policial militar, e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, seja o réu condenado em regime mais brando, pois é trabalhador.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor. Houve realmente a prática de furto qualificado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 17/18), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima V.P.R., narrou, em síntese, que estava saindo do serviço quando viu aglomeração perto do carro e dois policiais e um rapaz algemado no chão. Perguntaram se o carro era da declarante e ele tinha arrancado o kit multimídia do carro. Foi quebrado o vidro do lado direito, lado do passageiro. Era o kit multimídia da declarante e o painel do carro estava com um buraco. Recebeu o kit de volta. Gastou R\$ 400,00 entre vidro e a colocação do multimídia. O rapaz admitiu e que estava passando por certa dificuldade.

Também foi ouvida em juízo a testemunha, policial militar, Tiago Pinhati, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que era por volta das 13:00 horas em patrulhamento de rotina e avistaram um indivíduo de motocicleta em atitude suspeita. Quando acessaram a via ouviram populares gritando “pega ladrão”. Nesse momento o indivíduo já foi se deitando no chão. Perguntado ele informou que tinha acabado de cometer o crime de furto do multimídia do veículo. A vítima do veículo avistou todo o tumulto e ela verificou que realmente o Kit multimídia estava faltando no veículo. O vidro do lado passageiro, lado direito, estava quebrado. O réu tinha três chaves de fenda e usou uma delas para estourar o vidro.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que está com 31 anos de idade. Mora com a esposa e com o filho de 7 anos de idade e enteado de 17 anos de idade. A casa é própria. Estudou até a sexta série. Trabalha com aplicativo I Food. Estava passando necessidade no momento, tinha feito empréstimo com agiota e ele foi na casa do interrogando ameaçar. No outro dia saiu com a cabeça quente. Quebrou o vidro do carro da vítima. Está muito arrependido. A mãe fez um empréstimo no banco e pagou o agiota. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão fornecida pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

De observar-se também, por oportuno, que o réu foi preso em flagrante delito, tendo sido abordado por policiais militares em posse da res furtiva.

Consoante elucidativos julgados:

“Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial.” (RT 656/303).

“Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus

antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Da qualificadora do rompimento do obstáculo

Restou amplamente demonstrada a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa, consoante prova oral colhida em juízo.

Vem a lume elucidativo julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado majorado. Rompimento de obstáculo e escalada. Repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para a conduta para furto simples, ante a ausência de laudo pericial relativo ao arrombamento. Sem razão. Materialidade e autoria sobejamente demonstradas, sequer foram objeto de insurgência. Inviável o reconhecimento do furto simples. Apelante preso em flagrante, na posse da res. Réu confesso. Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que é prescindível a realização de exame pericial para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Exigibilidade que pode ser relativizada a depender das circunstâncias fáticas, desde que comprovada a circunstância por outros meios de prova. No caso, apesar da ausência de laudo pericial relativo ao rompimento de obstáculo, tal falta encontra-se suprida diante das palavras da vítima, dos policiais e da própria confissão extrajudicial do acusado. Com relação à majorante, incide a mesma sobre os delitos, ainda que qualificados, e mesmo que praticados em estabelecimentos comerciais, uma vez que no período noturno a vigilância sobre os bens é reduzida. Precedentes. Dosimetria não comporta reparo. Base fixada acima do mínimo. Atenuante da confissão reconhecida, reconduziu a pena ao mínimo legal. Causa de aumento do repouso noturno bem fundamentada. Regime aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito. Sentença mantida. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0000669-95.2018.8.26.0366; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020). (grifos nossos).

Assim, não resta dúvidas de que houve rompimento de obstáculo para que o furto ocorresse.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto qualificado, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal verifico na primeira fase que o réu JEFFERSON ostenta antecedentes desabonadores, consoante Folha de Antecedentes (fls. 35/44) e certidão (fls. 46/48). Com efeito, o réu JEFFERSON ostenta duas condenações, a primeira em decorrência do processo nº 0061122-15.2010.8.26.0050, da 19ª Vara Criminal da Capital com trânsito em julgado para a Defesa aos 31/01/2011 e a segunda em decorrência do processo nº 0025762-05.2011.8.26.0302, da 1ª Vara Criminal do Foro de Jaú/SP, com trânsito em julgado para a Defesa aos 11/03/2014, sendo que ambas foram indultadas com fulcro no Decreto Presidencial nº 8.615/2015. Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, culminando na pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal. Registre-se que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ausentes outras causas a serem consideradas, torno a pena de 2 anos de reclusão e

pagamento de 10 dias-multa definitiva.

Regime de cumprimento da pena

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Com efeito, conforme aduzido em primeira fase, o Réu já ostenta duas condenações anteriores definitivas, ambas por crime patrimonial (roubo).

Diante da quantidade de pena aplicada e verificada a ocorrência do período depurador da reincidência, já decorridos mais de cinco anos desde que o Réu foi beneficiado com o Indulto de 2015 (fl. 42), devendo, assim, ser considerado tecnicamente primário, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JEFFERSON PINHEIRO COSTA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 10 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade (Alvará de Soltura Cumprido à fls. 132/134), fica facultado o direito de eventual recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA